

La Ley

Tipos de leyes · Reserva de ley · Decreto-Ley y Decreto Legislativo

✓ Normativa verificada contra BOE a 01/08/2026 — incluye la 4ª reforma constitucional (art. 69.3, mayo 2026)

1. Concepto y características de la ley

Acto normativo aprobado con ese nombre por las **Cortes Generales** (art. 66.2 CE) o las Asambleas de las CCAA. Segundo nivel jerárquico; mismo rango que decreto-ley y decreto legislativo (entre sí: competencia material).

Característica	Contenido
Subordinación a la CE	Libertad plena dentro del marco constitucional (arts. 9.1 y 9.3).
Primacía material	Puede regular cualquier materia.
Presunción de legitimidad	Constitucional mientras el TC no diga lo contrario.
Fuerza de ley	Activa (deroga inferiores/anteriores) y pasiva (resiste a inferiores).
Sometimiento judicial	Jueces sometidos al imperio de la ley (art. 117 CE); solo el TC la expulsa; el juez plantea cuestión.
Generalidad y abstracción	Pluralidad indeterminada de destinatarios.

2. Reforma constitucional y control de constitucionalidad

	ORDINARIA (art. 167)	AGRAVADA (art. 168)
Ámbito	Resto de la CE	Revisión total · Título Preliminar · Sec. 1ª Cap. II Tít. I (15-29) · Título II (Corona)
Mayorías	3/5 de cada Cámara (subsidiario: comisión paritaria; Congreso 2/3 si Senado aprobó por mayoría absoluta)	2/3 de cada Cámara + DISOLUCIÓN + ratificación y aprobación por 2/3 de las nuevas Cámaras
Referéndum	FACULTATIVO: si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días	OBLIGATORIO
Uso real	Reformas de 1992, 2011, 2024 y 2026 (ninguna con referéndum)	Nunca utilizada

LÍMITE TEMPORAL (art. 169 CE)

No puede INICIARSE la reforma en tiempo de guerra ni vigentes los estados de alarma, excepción o sitio. No hay límites materiales expresos.

Instrumento	Objeto	Legitimados / plazo
Recurso de inconstitucionalidad	Leyes y normas con fuerza de ley	Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, órganos CCAA (art. 162.1.a CE). 3 meses (9 con Comisión Bilateral, art. 33.2 LOTC)
Cuestión de inconstitucionalidad	Norma con rango de ley aplicable al caso y decisiva para el fallo	Cualquier órgano judicial (art. 163 CE); sin plazo
Recurso de amparo	Derechos arts. 14-29 + 30.2 CE	Interesado, Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal
Conflictos de competencia	Estado-CCAA o entre CCAA	Gobierno y ejecutivos autonómicos

Sentencias del TC: valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE; efectos *erga omnes* las estimatorias de inconstitucionalidad (art. 164 CE).

3. Ley Orgánica vs. Ley Ordinaria

	LEY ORGÁNICA (art. 81)	LEY ORDINARIA
Materias	Desarrollo de DDFF y libertades públicas · Estatutos de Autonomía · régimen electoral general · demás previstas en la CE (54, 104, 107, 116, 122, 150.2, 165...)	Todas las no reservadas a LO
Mayoría	ABSOLUTA del Congreso (176/350) en votación final de conjunto; Senado: simple	Simple
Comisiones	No cabe delegación en Comisión (art. 75.3)	Cabe competencia legislativa plena (art. 75.2)

RELACIÓN LO-ORDINARIA: COMPETENCIA, NO JERARQUÍA

STC 5/1981: materias conexas de una LO quedan con rango ordinario. STC 76/1983 (LOAPA): las Cortes no pueden ampliar el ámbito orgánico. STC 6/1982 y 127/1994: solo el «desarrollo directo» del derecho exige LO.

Leyes del art. 150 CE

Figura	Art.	Contenido	Naturaleza
Ley Marco	150.1	CCAA dictan normas legislativas en el marco de principios, bases y directrices estatales.	Ordinaria
Ley de Transferencia o Delegación	150.2	Transfiere o delega facultades de titularidad estatal; medios financieros y controles.	ORGÁNICA
Ley de Armonización	150.3	Armoniza normas autonómicas cuando lo exija el interés general.	Ordinaria (interés general apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara)

4. Reserva de ley y congelación de rango

Tipo	Contenido	Ejemplos CE
ABSOLUTA	Regulación íntegra por ley; el reglamento no complementa.	Art. 25.1 (sanciones) · art. 31.1 (tributos)
RELATIVA	La ley regula lo esencial y remite el desarrollo al reglamento (la habitual).	Art. 53.1 (derechos Cap. II Tít. I) · art. 33.3 (expropiación)
DE LEY ORGÁNICA	Exige específicamente LO.	Art. 81.1

Art. CE	Materia reservada
17.2	Detención preventiva: máximo 72 HORAS (■ es el 17.2, no el 17.3 como decía tu temario; el 17.3 son los derechos del detenido)
18.2	Inviolabilidad del domicilio
22.4	Disolución o suspensión de asociaciones: solo resolución judicial motivada
25.1	Legalidad sancionadora
28.2	Derecho de huelga
31.1	Legalidad tributaria
33.3	Expropiación forzosa
53.1	Regulación de los derechos del Cap. II del Título I

CONGELACIÓN DE RANGO

Materia regulada por ley → solo modificable por norma de rango igual o superior, aunque la CE no exigiera ley. En la reserva meramente formal, la propia ley puede deslegalizar; en la material, nunca.

5. Procedimiento legislativo ordinario (arts. 87-91 CE)

Fase	Actor	Clave	Plazo/mayoría
Iniciativa	Gobierno (proyectos, prioritarios) · Cámaras (proposiciones) · Asambleas CCAA (art. 87.2) · ILP	ILP: 500.000 firmas (LO 3/1984); excluidas LO, tributarias, internacionales, prerrogativa de gracia	—
Congreso	Mesa → Ponencia → Comisión → Pleno	Comisión con competencia plena (75.2) salvo excepciones del 75.3	Mayoría simple
Senado	Aprobación, enmiendas o VETO	Veto: mayoría absoluta. Congreso lo levanta por mayoría absoluta (inmediata) o simple (tras 2 meses)	2 meses · 20 días naturales si urgente
Rey	Sanción y promulgación (acto debido, sin veto)	Orden de publicación inmediata	15 días
BOE	Publicación	Vacatio legis supletoria	20 días (art. 2.1 CC)

6. Decreto Legislativo (arts. 82-85 CE)

	TEXTO ARTICULADO	TEXTO REFUNDIDO
Ley delegante	LEY DE BASES (82.4): objeto, alcance, principios y criterios	LEY ORDINARIA (82.5): puede incluir «regularizar, aclarar y armonizar»
Resultado	Regulación nueva y completa	Unificación de normas dispersas
Ejemplos	Textos articulados históricos	TRLPI (RDLeg 1/1996) · TRLGSS (RDLeg 8/2015) · TR Ley Concursal (RDLeg 1/2020) · TREBEP (RDLeg 5/2015)

REQUISITOS Y LÍMITES DE LA DELEGACIÓN

Expresa, materia concreta, plazo determinado (nada de delegaciones en blanco) · se agota con su uso · prohibida la subdelegación (82.3) · no cabe en materias de LO (82.1) · la ley de bases no puede autorizar su propia modificación ni normas retroactivas (art. 83). CONTROLES: Consejo de Estado · comunicación al Congreso y fórmulas adicionales (82.6) · TC · tribunales contencioso-administrativos sobre el exceso (ultra vires: STC 51/1982, STC 13/1992, STS 17/12/2001).

7. Decreto-Ley (art. 86 CE)

Disposición legislativa **PROVISIONAL** con rango de ley; potestad **propia** del Gobierno ante «**extraordinaria y urgente necesidad**». Doctrina TC: urgencia objetiva + «conexión de sentido» (STC 29/1982, 6/1983; caso RUMASA STC 111/1983).

Materias que NO puede afectar (86.1)		
1. Ordenamiento de las instituciones básicas del Estado		
2. Derechos, deberes y libertades del Título I (su régimen general)		
3. Régimen de las Comunidades Autónomas		
4. Derecho electoral general		
Paso	Contenido	Plazo
1	Consejo de Ministros aprueba y publica en BOE → vigor provisional	Inmediato
2	Sometimiento inmediato al CONGRESO (el Senado NO interviene)	30 días desde la promulgación
3	CONVALIDACIÓN (mayoría simple, en bloque, sin enmiendas; no lo convierte en ley) o DEROGACIÓN (ex nunc). Silencio en 30 días = derogado	Dentro de los 30 días
4	Opcional (86.3): tramitación como PROYECTO DE LEY por urgencia → ley nueva que lo sustituye	Durante el plazo

8. Cuadro maestro: normas con rango de ley

Criterio	Ley Orgánica	Ley Ordinaria	Decreto-Ley	Decreto Legislativo
Quién	Cortes	Cortes / CCAA	Gobierno (propia)	Gobierno (delegada)
Base	Art. 81	Arts. 66, 87-91	Art. 86	Arts. 82-85
Votación	Mayoría absoluta Congreso (176)	Simple	Convalidación 30 días	Sin votación; control TC + JCA
Presupuesto	Materias del 81.1	Resto	Urgente necesidad	Ley de bases / autorización
Vigencia	Indefinida	Indefinida	PROVISIONAL	Indefinida
Ejemplos	LO 10/1995 (CP) · LO 5/1985 (LOREG)	Ley 39/2015 · Ley 40/2015	RD-ley 8/2020	RDLeg 8/2015 (TRLGSS) · RDLeg 5/2015 (TREBEP)

CORRECCIONES SOBRE TU TEMARIO (verificadas)

1) Detención preventiva: 72 h en el art. 17.2 CE (no 17.3). 2) TRLPI y TRLGSS son Reales Decretos LEGISLATIVOS, no «Reales Decretos-ley». 3) El TR de la LGSS es el RDLeg 8/2015; el RDLeg 1/2020 es el TR de la Ley Concursal. 4) La CE acumula 4 reformas desde el 20/05/2026.

DATOS-ANCLA

3/5 (167) · 2/3 + disolución + referéndum obligatorio (168) · referéndum facultativo 1/10 · recurso TC: 50 diputados/50 senadores, 3-9 meses · LO: 176 votos · ILP: 500.000 firmas · Senado: 2 meses / 20 días naturales · sanción: 15 días · decreto-ley: 30 días, solo Congreso · vacatio: 20 días.